

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE RIZY ENTREPISES S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ARACELI RAMOS GUZMÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR”, Y POR OTRA PARTE FDM LOGISTICA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LUIS JORGE MARTINEZ ESPARZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

A) Declara “EL PRESTADOR”, mediante su representante legal:

1. Ser una persona moral debidamente constituida bajo la legislación mexicana, según lo hace constar con la Escritura Pública número 40,650 con fecha del 23 de junio del 2017, la cual fue otorgada ante la fe del licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115, de Guadalajara, Jalisco.
2. Manifiesta que sus facultades no le han sido revocadas, eliminadas o revocadas de forma alguna a la fecha del presente contrato, así como lo hace constar con la Póliza número 723 con fecha del 15 de noviembre del 2022, celebrado ante la fe del Licenciado Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, Corredor Público número 02 del Estado de Jalisco.
3. Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Cubilete número 248, en el número interior 07, en la Colonia Chapalita Sur, Zapopan, Jalisco.
4. Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave **REN170801V64** (“R”, “E”, “N”, UNO, SIETE, CERO, OCHO, CERO, UNO, “V”, SEIS, CUATRO).
5. Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente instrumento, así como que cuenta con el personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio.
6. Expone que informo al cliente los precios, tarifas, condiciones, características, así como el costo total, objeto del servicio, de igual manera las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación de este.

B) Declara “EL PRESTATARIO”, por medio de su representante legal:

1. Ser una persona moral debidamente constituida bajo la legislación mexicana, según lo hace constar con la Escritura Pública número 28,700, de fecha del 31 de enero del año

2020, otorgada ante la fe del Licenciado Hernán Gascón Hernández, Notario Público número 36 de Guadalajara, Jalisco.

2. Manifiesta que sus facultades no le han sido revocadas, eliminadas o revocadas de forma alguna a la fecha del presente contrato, así como lo hace constar con la Escritura Pública número 21,030, con fecha del 21 de octubre del año 2022, otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Manuel Beas Pérez, Notario Público número 112 de Guadalajara, Jalisco.
3. Que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Himno, número 2272, en la Colonia Guadalajara Oriente, C.P. 44700, en Guadalajara, Jalisco.
4. Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave FLO200204V97 ("F", "L", "O". DOS, CERO, CERO, DOS, CERO, CUATRO, "V", NUEVE, SIETE).
5. Que requiere de los servicios que ofrece "EL PRESTADOR".

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – En virtud del presente contrato "EL PRESTADOR" se obliga a prestar a "EL PRESTATARIO" los servicios consistentes en "SERVICIOS CONTABLES", "SERVICIOS TEMPORALES DE COMPRA Y LOGISTICA", "SERVICIOS DE AUDITORIA", "SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN", mismos que serán desarrollados momento a momento que estos sean solicitados.

SEGUNDA. – Los lineamientos, el contenido y la prestación de los trabajos mencionados en la cláusula que antecede, por lo que hace a las características solicitadas por "EL PRESTATARIO" estarán sujetos a la aprobación final de este último, mismo que en caso de no ser aprobados o cumplir con los estándares de calidad y cantidad solicitados podrá solicitar la realización de los mismos a cuenta de "EL PRESTADOR".

No obstante, lo anterior, "EL PRESTADOR" desarrollará las actividades que por el presente instrumento se le encomienden en la forma, términos y con los materiales y/o herramientas que estimen convenientes, de acuerdo, con los conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee.

TERCERA. – Derivado de la prestación de servicios estipulados en la cláusula primera, "EL PRESTATARIO" pagara a "EL PRESTADOR" la cantidad que emane de la totalidad de los comprobantes fiscales que se emitan mes a mes durante la vigencia del presente contrato.

CUARTA. – Se estipula que la vigencia del presente contrato será contando a partir del **06 DE MAYO DEL AÑO 2024 AL 06 DE MAYO DEL AÑO 2025**, misma que podrá prorrogarse, previo acuerdo entre las partes.

CUARTA BIS. – En virtud de la cláusula que antecede, se estipula que en caso de que “**EL PRESTADOR**” decida terminar la prestación de servicios con “**EL PRESTATARIO**” de forma unilateral, éste deberá de informar su decisión con un mes de anticipación a la fecha en que se pretenda terminar con la prestación del servicio pactado por escrito.

QUINTA. – “**EL PRESTATARIO**” se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a “**EL PRESTADOR**” con el fin de que este cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento.

SEXTA. – “**LAS PARTES**” de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el cumplimiento de las obligaciones materia de este instrumento deban efectuarse.

SÉPTIMA. – Durante la vigencia del presente contrato “**EL PRESTATARIO**” podrá comunicar a “**EL PRESTADOR**” sus comentarios relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los servicios objeto de este instrumento.

OCTAVA. – “**LAS PARTES**” celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar los servicios prestados.

NOVENA. – “**LAS PARTES**” de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el contenido del presente contrato que estimen pertinentes.

DÉCIMA. – En caso de que “**EL PRESTADOR**” incumpla con la obligación de prestar los servicios convenidos en el presente instrumento, “**EL PRESTATARIO**” tendrá derecho a rescindir el presente contrato, notificando por escrito a “**EL PRESTADOR**”.

DÉCIMA PRIMERA. – “**EL PRESTADOR**” se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los negocios de “**EL PRESTATARIO**”, ni proporcionará a terceras personas, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades y no mostrará a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, bitácoras, estados de cuenta y demás materiales e información que le proporcione “**EL PRESTATARIO**” o que prepare o formule con relación a sus servicios.

DÉCIMA SEGUNDA. – “EL PRESTADOR” se obliga a no obstante la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de “EL PRESTATARIO”, que fueren de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario “EL PRESTADOR” quedara sujeto a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a “EL PRESTATARIO”, así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciera acreedor.

DÉCIMA TERCERA. – Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de empresa y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se podrá añadir en un anexo presente previo convenio entre “LAS PARTES”.

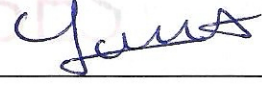
DÉCIMA CUARTA. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiese corresponderles.

LEÍDO QUE FUE POR AMBAS PARTES ESTE DOCUMENTO ANTE LOS TESTIGOS QUE TAMBIEN FIRMAN E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO Y SABEDORES DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAEN, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE GAUDALAJARA, JALISCO, A LOS 06 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2024.

“EL PRESTADOR”


ARACELI RAMOS GUZMAN
En representación de
RIZY ENTREPISES S. DE R.L DE C.V.

“EL PRESTATARIO”


LUIS JORGE MARTINEZ ESPARZA
En representación de
FDM LOGISTICA, S.A. DE C.V.

TESTIGOS